대입 수능·내신 대비 극강 킬러 모의고사

단원: II. 기본권 보장과 제한 | SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 문항 1

다음은 기본권 $A \sim E$의 일반적인 특징을 비교하기 위한 표이다. 이에 대한 옳은 분석만을 <보기>에서 고른 것은? (단, $A \sim E$는 각각 자유권, 평등권, 참정권, 사회권, 청구권 중 하나이다.)

구분	질문 (가)	질문 (나)	질문 (다)
A	예	예	아니오
B	아니오	아니오	아니오
C	예	아니오	아니오
D	아니오	예	예
E	아니오	아니오	예

<질문>

- (가) : 다른 기본권 보장을 위한 도구적·수단적 성격의 기본권인가?
- (나) : 헌법에 열거되어 있지 않아도 보장받을 수 있는 포괄적인 기본권인가?
- (다) : 자본주의의 모순을 극복하는 과정에서 등장한 현대적·적극적 권리인가?

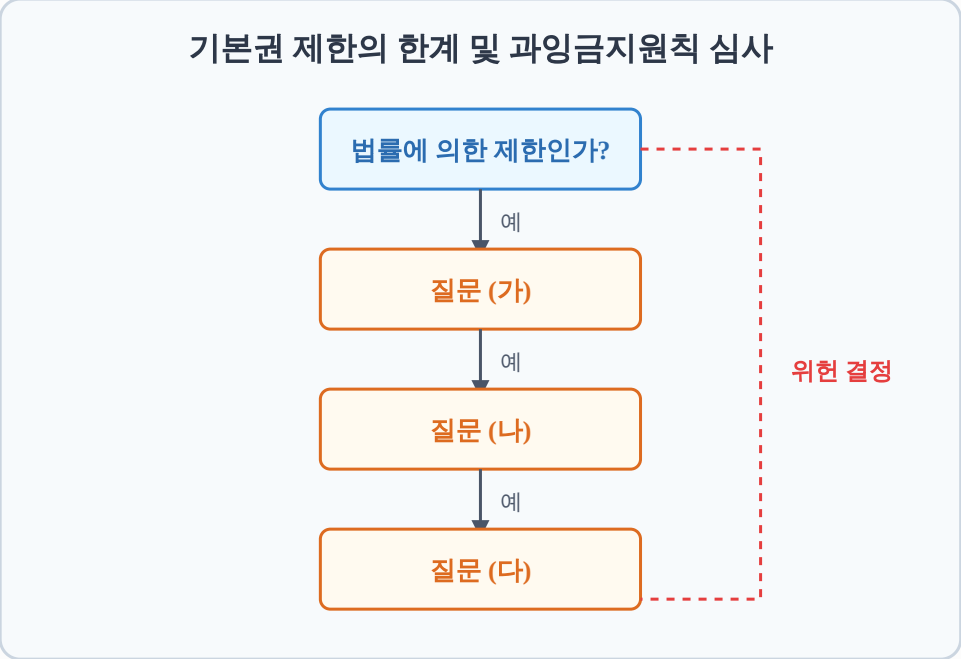
<보기>

ㄱ. A는 국가의 존립을 전제로 하는 '국가 내의 자유'이자 능동적 권리이다.
ㄴ. B는 다른 기본권의 침해에 대한 구제절차적 권리로서 성격을 가진다.
ㄷ. C는 본질적으로 다른 기본권 보장의 전제조건이 되는 '기본권 중의 기본권'이다.
ㄹ. D에 비해 E는 국가의 불법행위로 인해 피해를 입은 국민이 국가에 대해 일정한 행위를 청구할 수 있는 주관적 공권이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[킬러] 문항 2

그림은 우리나라 헌법 제37조 제2항에 따른 기본권 제한 조건의 심사 체계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 질문 (가)~(다)는 심사 기준의 논리적 선후 관계를 따르며, 법익의 균형성, 목적의 정당성, 침해의 최소성 중 하나이다.)



① (가)는 국가가 국민의 기본권을 제한하는 조치를 취할 때 취해진 제한책보다 더 완화된 수단이 존재하지 않아야 한다는 것을 심사한다.
② (나) 단계에서 통과하지 못한 법률은 국가 안전 보장, 질서 유지, 공공복리 중 어떠한 목적을 위해서도 정당성을 획득하지 못했음을 의미한다.
③ (다)는 '공익이 제한되는 사익보다 반드시 크거나 같아야 한다'는 실질적 비례의 원칙을 규정한다.
④ 헌법 제37조 제2항에 명시된 '법률로써 제한할 수 있으며'의 의미는 행정입법이나 지방자치단체의 조례에 의해서는 어떠한 경우에도 기본권을 제한할 수 없음을 규정하는 심사 기준이다.
⑤ (가) → (나) → (다)의 심사 과정에서 어느 하나라도 충족하지 못하면 헌법상 보장된 '기본권의 본질적 내용 침해'로 간주되어 소급적으로 법률 전체가 효력을 상실하는 것이 원칙이다.

[킬러] 문항 3

다음은 헌법재판소의 주요 결정례 자료이다. 밑줄 친 (가)~(마)에 대한 법적 분석으로 옳은 것은?

[결정 1] 국가가 지방자치단체의 장의 선거를 연기하도록 한 조치는 국민의 **(가) 참정권**의 핵심적 요소를 침해한 것인지 여부가 쟁점이 되었다. 헌법재판소는 선거권의 구체적 실현은 법률에 의해 규율되지만 그 본질을 해칠 수 없다고 보았다.

[결정 2] 구치소 수용자가 변호인과 접견할 때 교도관이 입회하여 대화 내용을 기록한 행위는 수용자의 **(나) 재판청구권** 및 변호인의 조력을 받을 권리를 침해한다고 판단되었다.

[결정 3] 장애인 의무고용 비율을 공공기관에만 강제하고 민간기업에는 낮은 수치의 권고 비율만 설정한 법안에 대해 시각장애인 ◯◯씨가 평등 원칙에 위배된다며 제기한 청구에서, 헌법재판소는 국가의 적극적 의무를 강조하면서도 차별의 합리적 이유를 인정하였다. 이때 쟁점이 된 기본권은 **(다) 사회권**과 **(라) 평등권**이다.

[결정 4] 전염병 예방을 위해 종교시설 내 집합을 원천 금지하는 고시는 **(마) 종교의 자유**를 침해하여 위헌이라는 헌법소원청구에 대해 헌법재판소는 과잉금지원칙을 엄격하게 적용하여 합헌 결정하였다.

① (가)는 역사적으로 가장 오래된 기본권이며, 국가권력으로부터 간섭을 받지 않을 적극적 성격의 권리이다.

② (나)는 다른 기본권의 보장을 위한 수단적 권리이며, 헌법에 열거되어야만 비로소 인정되는 구체적·실체법적 권리이다.

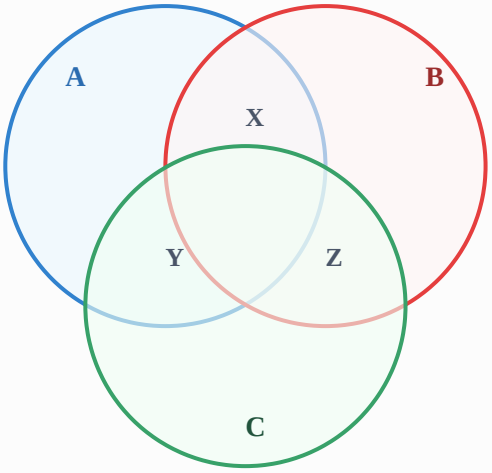
③ (다)는 국가가 국민에게 인간다운 생활을 보장해야 할 의무를 지우는 적극적 권리이며, 바이마르 헌법에서 최초로 성문화되었다.

④ (라)는 성별, 종교, 사회적 신분에 의한 '절대적·기계적 평등'을 의미하므로 합리적 이유가 있는 차별은 어떠한 경우에도 정당화될 수 없다.

⑤ (마)는 외부 행위로 표출되는 순간에도 내면의 자유 영역과 완전히 동일한 수준으로 국가에 의한 제한이 일절 허용되지 않는 절대적 권리이다.

[킬러] 문항 4

다음 벤 다이어그램의 각 영역 X, Y, Z에 들어갈 기본권의 성격에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (단, A, B, C는 각각 자유권, 사회권, 청구권 중 하나이다.)



<조건>

- A는 천부인권성이 가장 강하며 실정법 이전의 자연법상의 권리이다.
- B는 근대 복지 국가의 등장과 밀접한 관련이 있으며, '인간다운 생활'의 보장을 국가에 요구하는 권리이다.

<보기>

ㄱ. X 영역의 진술로 "헌법에 열거되어 있지 않아도 유효하게 보장받는 포괄적 성격의 권리"는 적절하다.
ㄴ. Y 영역의 진술로 "국가의 침해나 방임을 배제하고 국민이 국가에 능동적으로 참여하는 것을 직접적인 목적으로 한다"는 부적절하다.
ㄷ. Z 영역의 진술로 "국가에 의해 구체적 법률이 제정됨으로써 비로소 권리로서 실현될 수 있는 실정법적 성격을 공유한다"는 적절하다.
ㄹ. C는 A, B에 비해 제도적 보장(공무원제도, 복수정당제 등)의 성격을 내포하며 본질적 가치 침해가 금지되는 주관적 공권이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[킬러] 문항 5

그림은 우리나라 헌법 개정 역사에 따른 기본권 관련 규정의 변천 과정을 나타낸 타임라인이다. 이에 대한 법적 분석으로 가장 적절한 것은?



① [시기 가]의 제헌헌법에는 근대적 자유지향에 따라 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권과 같은 노동3권 규정이 존재하지 않았다.
② [시기 나]의 5차 개정헌법을 통해 헌법상 최초로 인간의 존엄과 가치 규정이 신설되면서 기본권 보장의 최고 이념이 확립되었다.
③ [시기 다]의 8차 개정헌법에서는 환경권과 행복추구권이 명문화되었으나, 국가의 기본권 보장의무 조항은 아직 도입되기 전이었다.
④ [시기 라]의 현행 9차 개정헌법에 이르러 비로소 최저임금제의 시행 의무가 헌법적 수준에서 구체화되었고, 환경권 조항이 비로소 신설되었다.
⑤ 각 시기별 변천 과정에서 헌법 제37조 제2항에 따른 기본권 제한 요건 중 '국가 안전 보장'은 군사정권 시절인 [시기 나]에 최초로 규정되었다.

[킬러] 문항 6

다음은 평등권 및 자의금지원칙과 관련된 헌법재판소의 결정 분석 모형이다. 표의 (가)~(다)에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은?

구분	사건 유형 및 심사 기준	위헌성 판단 원리
사례 I	제대군인 가산점 제도 사건 - 헌법에서 특별히 평등을 요구하는 경우 또는 차별로 인해 관련 기본권에 중대한 제한을 초래하는 경우 - 심사 강도: 엄격한 심사	(가)
사례 II	독점규제법상 과징금 부과 대상 차별 사건 - 차별의 정당성 확보 여부만을 확인하는 경우 - 심사 강도: 완화된 심사	(나)

① (가)는 '비례성의 원칙(차별 목적과 차별 취급 간의 엄격한 균형)'을 적용하여 위헌 여부를 판단하며, (나)는 '자의금지의 원칙(본질적으로 동일한 것을 자의적으로 다르게 취급하는지 여부)'을 적용한다.

② (가)에서는 국가의 광범위한 입법 형성의 자유가 존중되므로 단순한 합리적 이유만 존재하면 합헌으로 평가된다.

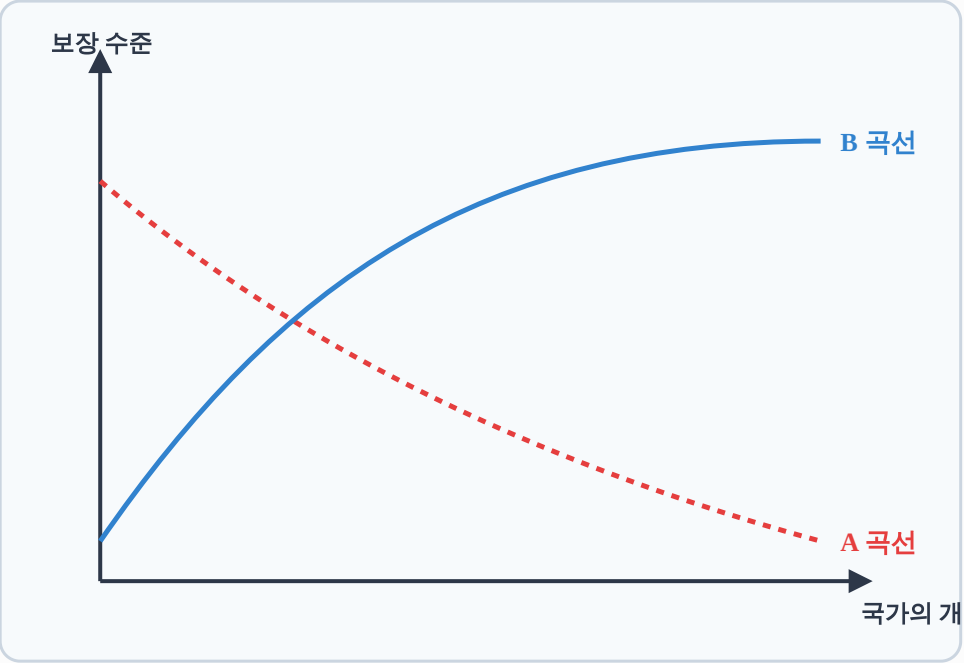
③ (나)는 차별이 존재하는 경우 헌법상 규정된 성별, 종교, 사회적 신분이라는 차별금지 사유에 대해서만 국한하여 심사하는 기준이다.

④ 사례 I의 가산점 제도에 대해 헌법재판소는 제대군인의 근로의 권리라는 적극적 기본권이 여성의 평등권보다 상위의 기본권이라고 판시하였다.

⑤ (가)와 (나)의 심사 방식 모두 국가의 공권력 행사로 인하여 발생한 결과적 불평등의 해소를 절대적 목표로 삼는다.

[킬러] 문항 7

그림은 기본권 A, B의 이념적 성향과 실현 방식의 관계를 좌표평면으로 도식화한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 각각 자유권과 사회권 중 하나이다.)



<보기>

ㄱ. A는 국가권력에 의한 침해를 막는 것을 핵심으로 하며 역사적으로 가장 먼저 등장한 기본권이다.

ㄴ. B는 '국가에 의한 자유'로 일컬어지며 사회적 약자의 인간다운 생활을 보장하는 현대 복지국가 이념의 실현과 결부된다.

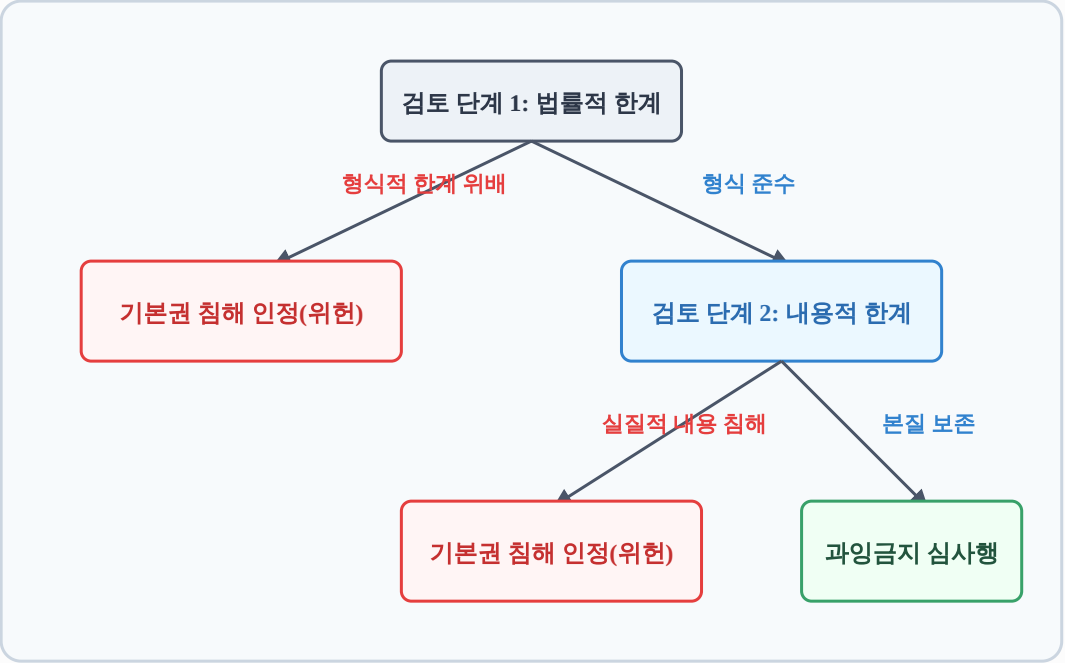
ㄷ. B의 보장 수준을 높이기 위해 국가의 법률적 개입이 증대되면 필연적으로 A의 보장 수준은 감소하는 상충 관계에 직면할 수 있다.

ㄹ. 현행 대한민국 헌법은 A의 가치만을 최우선시하여 국가 개입의 완전한 배제를 천명하고 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[킬러] 문항 8

그림은 공권력 작용에 의해 사인의 기본권 X와 Y가 제한받을 때, 헌법소원심판 청구사건에서 청구인 갑의 기본권 침해 여부를 확인하기 위해 설계된 의사결정 나무(Decision Tree)의 일부이다. 이에 대한 판단으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?



<사례 및 조건>

- 갑은 소설가로, 허위사실이 포함된 소설을 출판하여 유포했다는 혐의로 법률에 기해 출판 금지 처분을 받았다.
- 갑은 헌법 제21조가 보장하는 언론·출판의 자유(X)와 헌법 제22조가 보장하는 예술의 자유(Y)의 침해를 주장한다.
- 법률적 한계(검토 단계 1)는 법률유보의 원칙을, 내용적 한계(검토 단계 2)는 헌법 제37조 제2항의 본질적 내용 침해 금지 조항을 지칭한다.

<보기>

ㄱ. 갑의 주장에 대해, '출판 금지 처분'의 법적 근거가 위임입법의 범위를 일탈한 행정입법(고시)일 경우, '검토 단계 1'에서 형식적 한계 위배로 판단되어 위헌이다.
ㄴ. '검토 단계 2'에서 말하는 본질적 내용이란 어떠한 경우에도 침해할 수 없는 최소한의 핵심 영역을 의미하며, 예술의 자유(Y)에서 본질적 영역은 창작 및 표현 행위 자체를 원천적으로 금지하는 것을 포함한다.
ㄷ. 언론·출판의 자유(X)의 본질적 영역 침해는 사후 책임을 묻는 방식을 통해서도

달성되므로 사후 처벌 제도는 그 자체로 '검토 단계 2'에서 바로 위헌으로 판명된다.
ㄹ. 국가 안전 보장을 이유로 예술적 표현을 사전에 전면 차단하는 조치는 '검토 단계 2'의 관문을 안전하게 통과한 후 과잉금지 심사 단계로 진행된다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄴ, ㄷ　④ ㄴ, ㄹ　⑤ ㄷ, ㄹ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.